

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená podle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Verze

1.0

Datum

červenec 2026

Systém

Ulov Rezervaci

Článek I. — Smluvní strany

1. Zpracovatel

Jiří Hakl

IČO: **24552488**

se sídlem:

Aubrechtové 3110/8

106 00 Praha 10 – Záběhlice

podnikající jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku,

provozující **cloudový rezervační systém Ulov Rezervaci**, určený pro integraci do webových stránek provozovatelů salonů krásy, kadeřnictví, barberů, wellness zařízení a dalších poskytovatelů služeb.

(dále jen „**Zpracovatel**“)

a

2. Správce

Fyzická nebo právnická osoba provozující salon nebo jiné zařízení poskytující služby zákazníkům, která využívá cloudový rezervační systém Ulov Rezervaci na základě uzavřené smlouvy nebo objednávky.

Identifikační údaje Správce jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování služeb, objednávce nebo registračním formuláři.

(dále jen „**Správce**“)

Správce a Zpracovatel jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“.

Článek II. — Předmět smlouvy

1. Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů podle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).
2. Účelem této smlouvy je zajistit, aby zpracování osobních údajů prostřednictvím cloudového rezervačního systému Ulov Rezervaci probíhalo v souladu s právními předpisy Evropské unie a České republiky.
3. Tato smlouva tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi Správcem a Zpracovatelem při využívání cloudového rezervačního systému Ulov Rezervaci.
4. Tato smlouva se vztahuje výhradně na zpracování osobních údajů, které Zpracovatel provádí jménem Správce při poskytování cloudového rezervačního systému Ulov Rezervaci.

Článek III. — Postavení smluvních stran

1. Správce určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů zákazníků při poskytování svých služeb a vystupuje vůči nim jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR.
2. Zpracovatel poskytuje Správci cloudový rezervační systém Ulov Rezervaci a zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování této služby.
3. Zpracovatel nezískává vlastnické ani jiné právo k osobním údajům zákazníků Správce.
4. Veškeré osobní údaje zákazníků zůstávají po celou dobu trvání smluvního vztahu pod odpovědností Správce.
5. Zpracovatel nebude osobní údaje využívat pro vlastní marketingové účely, obchodní nabídky, profilování zákazníků ani je nebude prodávat nebo zpřístupňovat třetím osobám, pokud mu takovou povinnost neukládá právní předpis nebo výslovný pokyn Správce.
6. Cloudový rezervační systém Ulov Rezervaci vystupuje vůči zákazníkům jako technické řešení Správce. Veškeré rezervační formuláře, potvrzení rezervací, připomínky termínů, děkovné e-maily a další komunikace jsou poskytovány jménem Správce a slouží výhradně k zajištění rezervovaných služeb Správce.

Článek IV. — Charakter zpracování

1. Cloudový rezervační systém Ulov Rezervaci umožňuje zejména:
 - přijímání online rezervací zákazníků,
 - správu rezervačních kalendářů,
 - správu zaměstnanců salonu,
 - správu provozní doby,
 - automatické potvrzování rezervací,
 - zasílání připomenutí rezervací,
 - zasílání děkovných e-mailů,
 - správu zákaznických účtů,
 - vedení auditních záznamů,
 - automatickou anonymizaci osobních údajů,
 - automatické mazání údajů po uplynutí retenční doby.
2. Zpracování osobních údajů probíhá převážně automatizovaně prostřednictvím cloudového rezervačního systému.
3. Zpracovatel běžně neprovádí manuální práci s osobními údaji zákazníků.
4. Přístup Zpracovatele k osobním údajům je omezen pouze na případy, kdy je to nezbytné pro:
 - odstranění technické závady,
 - údržbu systému,
 - instalaci bezpečnostních aktualizací,
 - obnovu dat ze záloh,
 - řešení bezpečnostního incidentu,
 - splnění povinností uložených právními předpisy.
5. Ve všech ostatních případech probíhá zpracování osobních údajů automatizovaně bez zásahu Zpracovatele.

Článek V. — Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání smlouvy o poskytování cloudového rezervačního systému Ulov Rezervaci.
2. Po ukončení smluvního vztahu budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění zákonných povinností nebo k dokončení automatizovaných retenčních procesů definovaných cloudovým rezervačním systémem.
3. Po uplynutí retenční doby budou osobní údaje anonymizovány nebo vymazány způsobem popsaným v příloze této smlouvy a v technické dokumentaci systému.
4. Ukončením této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran týkající se ochrany osobních údajů, mlčenlivosti a bezpečnosti zpracování, které svou povahou přetrvávají i po skončení smluvního vztahu.

ČÁST II. — ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, POKYNY SPRÁVCE, MLČENLIVOST A SUBDODAVATELÉ

Článek VI. — Rozsah zpracování osobních údajů

1. Zpracovatel zpracovává osobní údaje výhradně v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování cloudového rezervačního systému Ulov Rezervaci.
2. Zpracování se týká zejména následujících kategorií osobních údajů:

a) Údaje zákazníků

- příjmení nebo jméno,
- e-mailová adresa,
- hash e-mailové adresy vytvořený systémem,
- přihlašovací údaje zákaznického účtu (je-li účet vytvořen),
- evidence potvrzení seznámení se Zásadami ochrany osobních údajů (datum, čas, IP adresa, verze zásad, jazyk),
- informace o blokaci zákazníka,
- počet NO-show rezervací.

b) Údaje o rezervacích

- datum a čas rezervace,
- objednané služby,
- přiřazený zaměstnanec,
- provozní poznámky zákazníka,
- interní poznámky personálu,
- stav rezervace,
- časová razítka životního cyklu rezervace.

c) Údaje zaměstnanců Správce

- jméno,
- fotografie,
- specializace,
- popis,
- pracovní rozvrh,
- přihlašovací jméno,
- hash hesla,
- role,

- informace o aktivaci účtu.
3. Zpracovatel nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 GDPR.
 4. Zpracovatel nezpracovává rodná čísla, čísla občanských průkazů, platební karty ani jiné údaje, které nejsou nezbytné pro provoz rezervačního systému.

Článek VII. — Účel zpracování

1. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem:
 - vytvoření rezervace,
 - správy rezervací,
 - správy provozu salonu,
 - ověření rezervace,
 - zasílání potvrzení rezervace,
 - zasílání připomenutí rezervace,
 - zasílání děkovného e-mailu,
 - evidence NO-show,
 - ochrany před opakovaným zneužíváním rezervačního systému,
 - vedení auditních záznamů,
 - plnění zákonných povinností.
2. Zpracovatel nebude údaje využívat k jiným účelům.
3. Zpracovatel nebude vytvářet marketingové databáze zákazníků.
4. Zpracovatel nebude zákazníkům zasílat obchodní sdělení ani newslettery.
5. Zpracovatel nebude provádět profilování zákazníků ani automatizované rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Článek VIII. — Pokyny Správce

1. Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě pokynů Správce, které vyplývají:
 - z této smlouvy,
 - ze smlouvy o poskytování služby,
 - z běžného používání cloudového rezervačního systému,
 - z právních předpisů.
2. Správce bere na vědomí, že některé procesy systému jsou pevnou součástí architektury cloudového rezervačního systému a nelze je individuálně měnit. Jedná se zejména o:
 - automatickou anonymizaci údajů po skončení služby,
 - automatické mazání údajů po uplynutí retenční doby stanovené provozovatelem platformy,
 - bezpečnostní mechanismy systému,
 - auditní logování změn,
 - ochranu proti zneužití systému.
3. Tyto procesy představují technická a organizační opatření Zpracovatele k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů.
4. Správce není oprávněn požadovat vypnutí nebo obcházení těchto bezpečnostních mechanismů.

Článek IX. — Povinnost mlčenlivosti

1. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a dalších důvěrných informacích získaných při poskytování cloudového rezervačního systému.
2. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny osoby, které mohou přijít do styku s osobními údaji při provozu systému.
3. Zpracovatel zajistí, aby všechny osoby oprávněné přistupovat k osobním údajům byly vázány povinností mlčenlivosti nebo odpovídající zákonnou povinností.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této smlouvy.

Článek X. — Zapojení dalších zpracovatelů (subdodavatelů)

1. Správce bere na vědomí, že Zpracovatel může při poskytování cloudového rezervačního systému využívat další zpracovatele (subdodavatele), pokud je to nezbytné pro řádné poskytování služby.
2. Typicky se může jednat zejména o:
 - poskytovatele hostingu,
 - poskytovatele databázové infrastruktury,
 - poskytovatele zálohování,
 - poskytovatele CDN,
 - poskytovatele technické infrastruktury.
3. Zpracovatel odpovídá za to, že každý další zpracovatel poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR.
4. Zpracovatel uzavře s každým dalším zpracovatelem smlouvu ukládající mu stejné nebo rovnocenné povinnosti ochrany osobních údajů, jaké vyplývají z této smlouvy.
5. Aktuální seznam využívaných subdodavatelů je uveden v příloze této smlouvy a může být průběžně aktualizován. O podstatných změnách bude Správce vhodným způsobem informován.
6. Pokud některý subdodavatel zpracovává osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, zajistí Zpracovatel odpovídající právní mechanismus podle kapitoly V GDPR.

ČÁST III. — BEZPEČNOST ZPRACOVÁNÍ, INCIDENTY, KONTROLA, UKONČENÍ ZPRACOVÁNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XI. — Bezpečnost zpracování osobních údajů

1. Zpracovatel přijímá přiměřená technická a organizační opatření podle čl. 32 GDPR s cílem zajistit bezpečnost zpracování osobních údajů.
2. Přijatá opatření odpovídají povaze poskytované služby, rozsahu zpracovávaných osobních údajů, aktuálnímu stavu techniky, nákladům na provedení opatření a rizikům pro práva a svobody fyzických osob.
3. Mezi bezpečnostní opatření patří zejména:
 - autentizace uživatelů,
 - řízení přístupových oprávnění,
 - oddělení dat jednotlivých salonů,
 - auditní logování významných operací,
 - automatická anonymizace osobních údajů,
 - automatické mazání údajů po uplynutí retenční doby,
 - ochrana proti zneužití přihlašovacích formulářů,
 - bezpečnostní hlavičky HTTP,
 - omezení přístupu k produkční infrastruktuře,
 - pravidelné zálohování.
4. Přesný popis technických a organizačních opatření tvoří přílohu této smlouvy.

Článek XII. — Bezpečnostní incidenty

1. Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o každém bezpečnostním incidentu týkajícím se osobních údajů zpracovávaných podle této smlouvy, pokud by tento incident mohl mít vliv na práva nebo svobody subjektů údajů.
2. Oznámení obsahuje zejména:
 - popis incidentu,
 - datum a čas zjištění,
 - rozsah dotčených údajů,
 - předpokládané dopady,
 - přijatá nebo navrhovaná opatření.
3. Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou součinnost při plnění oznamovacích povinností vůči dozorovým orgánům a subjektům údajů podle GDPR.

Článek XIII. — Kontrola a součinnost

1. Zpracovatel poskytne Správci na jeho přiměřenou žádost informace nezbytné k prokázání splnění povinností podle čl. 28 GDPR.
2. Správce je oprávněn požadovat informace týkající se způsobu zpracování osobních údajů prostřednictvím cloudového rezervačního systému.
3. Kontrola nesmí nepřiměřeně narušovat běžný provoz cloudového rezervačního systému ani ohrozit bezpečnost ostatních zákazníků využívajících systém.
4. Zpracovatel poskytne přiměřenou součinnost při kontrole prováděné příslušným dozorovým orgánem, pokud se tato kontrola týká zpracování osobních údajů podle této smlouvy.

Článek XIV. — Ukončení zpracování

1. Po ukončení smluvního vztahu přestane Zpracovatel zpracovávat osobní údaje jménem Správce s výjimkou případů, kdy mu další zpracování ukládá právní předpis nebo kdy je nezbytné dokončit automatizované retenční procesy systému.
2. Osobní údaje budou po ukončení smlouvy anonymizovány nebo vymazány v souladu s pravidly životního cyklu dat používanými cloudovým rezervačním systémem Ulov Rezervaci.
3. Auditní záznamy mohou být uchovány po dobu nezbytnou pro splnění zákonných povinností nebo ochranu oprávněných zájmů smluvních stran, zejména za účelem prokazování bezpečnosti systému, řešení sporů nebo plnění právních povinností.
4. Po skončení retenční doby budou i tyto údaje odstraněny nebo anonymizovány v souladu s interními pravidly Zpracovatele.

Článek XV. – Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy o poskytování cloudového rezervačního systému Ulov Rezervaci nebo jiného smluvního vztahu mezi Správcem a Zpracovatelem.
2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zejména:
 - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR),
 - zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
 - zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 - dalšími příslušnými právními předpisy České republiky.
3. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení.
4. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
 - Příloha č. 1 – samostatný dokument (kategorie osobních údajů)
 - Příloha č. 2 – samostatný dokument (technická a organizační opatření)
 - Příloha č. 3 – samostatný dokument (další zpracovatelé)
 - Příloha č. 4 – součást tohoto dokumentu (životní cyklus údajů, uvedena níže)
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz své svobodné a vážné vůle ji potvrzují.

V _____ dne _____

ZA SPRÁVCE

Jméno:

Funkce:

Podpis:

ZA ZPRACOVATELE

Jiří Hák

IČO: 24552488

provozující cloudový rezervační systém **Ulov
Rezervaci**

Podpis

Příloha č. 1 — Kategorie osobních údajů, účely a rozsah zpracování

Tato příloha je samostatný dokument. Plné znění je k dispozici v souboru **priloha-01-kategorie-osobnich-udaju.html** nebo v PDF verzi tohoto dokumentu.

Příloha č. 2 — Technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů

Tato příloha je samostatný dokument. Plné znění je k dispozici v souboru **priloha-02-technicka-organizacni-opatreni.html** nebo v PDF verzi tohoto dokumentu.

Příloha č. 3 — Další zpracovatelé (subdodavatelé)

Tato příloha je samostatný dokument. Plné znění je k dispozici v souboru **priloha-03-dalsi-zpracovatele.html** nebo v PDF verzi tohoto dokumentu.

Příloha č. 4

Životní cyklus osobních údajů v systému Ulov Rezervaci

K systému
Ulov Rezervaci

Verze přílohy
1.0 · červenec 2026

1. Retenční politika platformy

Platforma Ulov Rezervaci používá **jednotnou retenční dobu 12 měsíců** pro všechny salony. Tato hodnota je stanovena provozovatelem platformy jako součást bezpečnostních a organizačních opatření a **není uživatelsky měnitelná** (Správce ji nemůže měnit v administraci).

2. Časová osa po ukončení služby

Fáze	Čas od konce služby	Co se stane
Provoz	0	Salon vidí e-mail zákazníka
Děkovný e-mail	+2 h (pokud zapnutý)	Odeslání děkovného e-mailu zákazníkovi
Anonymizace	+24 h	E-mail u salonu smazán, poznámka zákazníka vymazána, záznam označen jako anonymizovaný
Skrytí z kalendáře	+12 měsíců	Rezervace zmizí z kalendáře salonu (soft delete)
Fyzické smazání	po skrytí z kalendáře	Smazání rezervace, historie a souvisejících záznamů

Automatizované procesy životního cyklu jsou spouštěny pravidelně (doporučeno hodinově).

3. Co anonymizace provede

- Vymaže e-mail a poznámku zákazníka u rezervace.
- U zákazníka nahradí e-mail anonymním identifikátorem, uloží hash, smaže heslo a aktivní přihlášení.
- U záznamů o neomluvené absenci vymaže e-mail v otevřeném textu, ponechá hash.
- V historii rezervace vyčistí e-mailové údaje ze snapshotů.

4. Co po anonymizaci zůstává

- Přezdívka nebo jméno u rezervace.
- Termín, služby, pracovník, stav.

- Agregované statistiky salonu (bez identifikace e-mailu).

5. Práva subjektů údajů — nástroje Správce

Nástroj	Popis
Export údajů	Majitel může exportovat údaje zákazníka na žádost (formát JSON)
Výmaz na žádost	Majitel může spustit výmaz nebo anonymizaci před uplynutím retenční doby
GDPR auditní záznam	Záznam o exportu, výmazu a změnách účtů personálu

6. Neopotvrzené online rezervace

Online rezervace ve stavu „čeká na potvrzení“ se po expiraci odkazu (výchozí 24 hodin) automaticky zruší.

Tento dokument nepředstavuje právní poradenství. Finální znění smlouvy má posoudit právník v kontextu konkrétního nasazení a smluvního vztahu se Správcem.